



LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Persona e Famiglia - Minorenni

Composta dai magistrati:

Sofia Rotunno

Presidente

Francesca Romana Salvadori

Consigliere

Gabriele Sordi

Consigliere rel.

riunita in camera di consiglio ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel proc.to iscritto al n. 52077 del ruolo di volontaria giurisdizione dell'anno 2022 promosso con ricorso depositato il giorno 3.11.2022 avverso il decreto reso dal Tribunale di Roma nel proc.to di modifica delle condizioni di divorzio n. 2966/2022 del 3.8.22,

tra

Parte_1 nata a Roma il 24.06.1962 ed ivi residente in Via del Mattonato 17, c.f. *C.F._1*, rappresentata e difesa dall' Avv. Maria Cristiana Gambarota ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma alla via Vincenzo Bellini n. 2;

reclamante

e

CP_1 nato a Castel Frentano (CH) il 17 maggio 1938, c.f.: *C.F._2*, residente in Roma ed elettivamente domiciliato in Roma, viale Giulio Cesare, 71 presso lo studio dell'avvocato Gianluca Indaco che lo rappresenta e difende;

reclamato

con la partecipazione del Procuratore Generale in sede.

Con ricorso depositato il 3.11.22 la sig.ra *Parte_1* ha impugnato il decreto con il quale il Tribunale di Roma, in data 3.8.22, in parziale accoglimento delle istanze avanzate dal suo ex coniuge sig. *CP_1* ai sensi dell'art 9 L n. 898/70 – a modifica delle condizioni di divorzio risalenti all'anno 2004, quando si era concordemente stabilito che il padre versasse mensilmente l'assegno di euro 7.200,00 per il

mantenimento delle due figlie – ha dichiarato cessato il relativo obbligo riguardo la primogenita **Per_1** (all’epoca di 26 anni) ed ha ridotto ad euro 1.500,00 l’assegno per la secondogenita **Per_2** (di 24 anni).

La reclamante ha lamentato che il Tribunale: aveva fondato il suo erroneo convincimento in ordine alla autonomia economica delle ragazze unicamente sulle stampe di pagine on line dei profili delle stesse che, in realtà, se ben letti, in alcun modo avrebbero potuto condurre alle contestate conclusioni, entrambe le ragazze essendo prive di redditi; il ricorrente, dunque, non aveva minimamente assolto all’onere che gli incombeva di dimostrare il contrario, ovvero la condizione di autosufficienza economica delle figlie; aveva erroneamente ritenuto ridotte le entrate annue del sig. **CP_1** il quale, ancora nell’ultima sua dichiarazione riferita all’anno 2022, aveva denunciato entrate per oltre duecentomila euro e disponeva di ingente patrimonio; aveva dato rilievo al fatto che le due ragazze avevano ricevuto in dono dal di lei nuovo coniuge la mera nuda proprietà di un immobile in Roma che certo non garantiva loro alcuna rendita; aveva ommesso di dar il dovuto peso al fatto che il sig. **CP_1** aveva offerto garanzia fideiussoria per il suo impegno al versamento dell’assegno per le due figlie lungo l’arco di un ventennio (scadenza 2024).

Pertanto, ella così concludeva: *“1. Revocare e/o annullare e/o modificare il decreto impugnato, e per l’effetto 2. Disporre che **CP_1** continui a corrispondere a **Parte_1** a titolo di mantenimento per le due figlie **Per_2** ed **Per_1**, la somma complessiva di € 8.979,83 mensili (€ 4.490,00 ciascuna) ovvero la somma che l’Ecc.ma Corte adita riterrà di giustizia alla luce delle su rassegnate argomentazioni.*

Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio”.

Costituitosi in giudizio, il sig. **CP_1** ha, in via preliminare, eccepito la tardività del reclamo avverso, proposto in data 3.11.22, per oltre il termine di dieci giorni stabilito dall’art 739 co. 2° c.p.c. nello specifico decorrente dalla data della notifica del decreto di primo grado effettuata, come documentato, a mezzo pec al difensore che aveva assistito la sig.ra **Pt_1** nnanzi al Tribunale in data 6.8.2022.

Nel merito, egli, richiamatosi alla giurisprudenza di legittimità, replicava affermando la correttezza del provvedimento impugnato in quanto le due ragazze, oggi di 28 e 26 anni d’età, avevano terminato gli studi universitari o specialistici in prestigiose università estere e risultavano proprietarie di un palazzetto di pregio nel quartiere Trastevere.

Egli ha così concluso: *“a) in via preliminare accertata la tardività del deposito del reclamo ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 739, 2 comma, c.p.c., dichiarare*

inammissibile il reclamo avanzato dalla signora Parte_1 b) nel merito, anche se in via subordinata, rigettare perché infondato in fatto e in diritto il reclamo avanzato dalla signora Parte_1 c) condannare la signora Parte_1 alla refusione delle spese, delle competenze e del presente giudizio”.

Il rappresentante della Procura Generale ha espresso parere contrario all'accoglimento del reclamo.

La Presidente della Sezione, in applicazione della previsione di cui all'art 127 ter c.p.c., ha disposto la sostituzione della trattazione orale dell'udienza del 4.4.24 con il deposito di ulteriori note cui ha autorizzato le rispettive difese.

Stante il mancato deposito di tali note da parte della ricorrente e, dunque, la mancata sua comparizione all'udienza del 4.4.24, la causa era rinviata, sempre per la comparizione delle parti, all'udienza del 14.11.24.

L'ordinanza veniva regolarmente notificata a tutte le parti costituite e la Presidente della Sezione, con suo decreto del giorno 9.10.24, del pari ritualmente comunicato, “cartolarizzava” la trattazione anche dell'udienza del 14.11.24.

La parte reclamante, di nuovo, ometteva il deposito di note per la stessa, mentre il resistente, nel farlo, insisteva nelle sue conclusioni e per la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.

* * *

Non essendosi la parte reclamante presentata alla prima udienza fissata per la trattazione della causa nel merito né a quella successiva, deve ritenersi operante la norma di cui all'art. 348, 2 co. c.p.c., tenuto conto che la disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, può ritenersi applicabile anche nei procedimenti in esame, non ostandovi la specialità del rito né i principi cui esso si ispira (vedi con riferimento alle controversie di lavoro, anch'esse instaurate su ricorso, Cass. lav. n. 6326/2001, 12358/2003, 5643/2009).

Ne consegue che anche nel procedimento in esame la mancata comparizione alla prima udienza fissata non consente la decisione della causa nel merito né permette di assumere decisioni in rito diverse da quella relativa alla procedibilità del gravame, ma impone la fissazione di una nuova udienza, da comunicare nei modi previsti, nella quale il difetto di tale comparizione comporta la dichiarazione di improcedibilità.

Segue per legge la condanna della ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore del convenuto per come si liquidano in dispositivo nel rispetto del d.m. n. 55/14 aggiornato dal d.m. n. 147/22.

P. Q. M.

La Corte, definitivamente pronunciando:

- dichiara improcedibile il reclamo proposto da *Parte_1* ;
- condanna la stessa *Parte_1* a rimborsare a *CP_1* le spese di lite che liquida in euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre r.f. al 15%, Iva e Cna come per legge;
- dichiara la ricorrenza degli estremi di legge per applicare alla ricorrente la sanzione di cui all'art 13 co. 1° quater del d.P.R. n. 115/02.

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Così deciso in Roma il 14.11.2024.

Il Consigliere estensore
Gabriele Sordi

La Presidente
Sofia Rotunno